МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПРИКЛАДНИХ СТУДІЙ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПИСЬМОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни «Перекладознавчі студії
(теорія та практика перекладу)»

на тему:

«ТЕРМІНОЛОГІЧНА АРХІТЕКТУРА ТА ЮРИДИЧНІ ЛАКУНИ»

Виконав:

здобувач вищої освіти II курсу
освітнього рівня «Бакалавр»
факультету іноземних мов
спеціальності 035 Філологія
спеціалізації «Германські мови та
літератури (переклад включно), перша
– англійська»
освітньо-професійної програми
«Філологія. Англійська мова і
література. Перекладознавчі студії»
Тібейкін Денис Олександрович

Викладач дисципліни:

Максим Григорович Стьопін,
старший викладач кафедри
англійської філології та прикладних
студій

(П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання)

Оцінка:

Національна шкала не застосовується
Шкала ECTS не застосовується
Кількість балів .....

Київ – 2026

ЗМІСТ

Практичне заняття №2. Термінологічна архітектура та юридичні лакуни 3

1. Свобода в LSP: чи має перекладач технічного тексту право на творчість 3
2. Правовий конфлікт: як перекласти «Equity» та «Trust» 3
3. Аналіз кейсу «AI проти Професіонала» 5
4. Практична вправа «TermBase Creation» 6

Практичне заняття №2.
Термінологічна архітектура та юридичні лакуни

1. Свобода в LSP: чи має перекладач технічного тексту право на творчість

LSP (Language for Special Purposes) – це мова для спеціальних цілей, і переклад у цій сфері функціонує за принципово іншими правилами, ніж художній або публіцистичний. У технічному, юридичному чи науковому перекладі основна вимога – термінологічна точність, однозначність і відповідність дискурсивним нормам галузі.

Проте «лінгвістичним роботом» перекладач все одно бути не може й не повинен. Причини такі: по-перше, навіть у технічному тексті трапляються синтаксично складні конструкції, які потребують перебудови відповідно до норм цільової мови. По-друге, не кожен термін має встановлений відповідник, і тоді перекладач змушений приймати термінологічне рішення – описовий переклад, запозичення, кальку або неологізм. По-третє, стиль технічного тексту в різних мовах різниться: те, що природно в англомовній інструкції, може звучати незграбно в українській.

Отже, у LSP-перекладі є місце для обмеженої, але усвідомленої творчості. Вона виявляється не у виборі образів чи ритму, а у прийнятті обґрунтованих рішень щодо безеквівалентних термінів, синтаксичної адаптації та галузевої норми. Теорія Скопосу підтримує цей підхід: переклад підпорядкований функції, а функція технічного тексту – точна передача інформації, яка забезпечує правильну дію користувача чи виконання норми. Все, що цій функції служить, є виправданим.

2. Правовий конфлікт: як перекласти «Equity» та «Trust»

Це класична проблема юридичних лакун – ситуацій, коли у правовій системі цільової мови відсутній інститут, що відповідав би поняттю оригіналу. Англійське право (common law) і континентальне право, до якого належить українська правова система, мають принципово різну архітектуру.

Equity у англійському праві – це окрема гілка права, яка виникла як доповнення до суворого common law і забезпечує справедливіші рішення в конкретних ситуаціях. В Україні такого інституту не існує: у нас є єдина система цивільного права без поділу на «право» та «справедливість» як окремі юрисдикції. Варіанти перекладу, що використовуються на практиці:

- «Право справедливості» – описовий переклад, що зберігає семантику, але не відображає системний характер поняття;
- «Рівноправна юрисдикція» – більш технічний варіант;
- транслітерація «еквіті» з поясненням у глосарії або виносці – найбільш прозорий спосіб, рекомендований у академічних і порівняльно-правових текстах.

Trust у англо-американському праві – це правовий механізм, при якому одна особа (settlor) передає майно іншій (trustee) для управління на користь третьої (beneficiary). В Україні немає прямого аналога, хоча деякі функції трасту частково виконує інститут управління майном або фідуціарні відносини. Варіанти:

- «Траст» – транслітерація, широко вживана в діловій і юридичній практиці, зрозуміла фахівцям;
- «Довірча власність» – описовий варіант, що відображає природу відносин;
- «Довірче управління майном» – функціональний відповідник, найближчий до українського права.

У юридичному перекладі для таких лакун рекомендована стратегія: у самому тексті використовувати транслітерований термін або найближчий функціональний відповідник, а в глосарії або виносці давати розгорнуте пояснення з посиланням на джерело права. Форенізація тут доцільніша за доместикацію, бо надмірне «підтягування» поняття до знайомого аналога може спотворити юридичний зміст і ввести читача в оману.

3. Аналіз кейсу «AI проти Професіонала»

Для аналізу обрано фрагмент ліцензійної угоди (EULA) у стилі Microsoft або Apple. Нижче наведено модельний фрагмент оригіналу та дві версії – машинну (DeepL) і адаптовану версію локалізатора – з виділенням трьох критичних помилок машинного перекладу.

Оригінальний фрагмент (EULA):

"You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation."

Версія DeepL:

«Ви не можете реверс-інженерувати, декомпілювати або розбирати Програмне забезпечення, за винятком і лише тією мірою, якою така діяльність прямо дозволена чинним законодавством, незважаючи на це обмеження.»

Версія локалізатора:

«Зворотне проектування, декомпіляція або дизасемблювання Програмного забезпечення заборонені, крім випадків, коли таке використання прямо передбачене чинним законодавством, що має пріоритет над цим обмеженням.»

Критична помилка №1 – термінологічна

DeepL перекладає «reverse engineer» як «реверс-інженерувати» – це кальований неологізм, утворений як дієслово від англійського терміна. У юридичних текстах українською мовою стандартним терміном є «зворотне проектування» або «реінжиніринг». Вжиток «реверс-інженерувати» є нестандартним для галузевого дискурсу, може викликати непорозуміння в суді чи при правозастосуванні й не відповідає термінологічній нормі.

Критична помилка №2 – синтаксично-прагматична

Конструкція «за винятком і лише тією мірою, якою така діяльність прямо дозволена» є буквальним синтаксичним кальком з англійської. В англійській мові подібні складні умовні конструкції зі вставними уточненнями є нормою для юридичного стилю. В українській юридичній мові така конструкція сприймається як граматично незграбна й важко зчитується. Це

важливо, бо в юридичному тексті кожне слово має бути однозначно інтерпретованим. Нечіткий синтаксис у ліцензійній угоді може стати підставою для різного тлумачення обсягу прав користувача.

Критична помилка №3 – юридично-семантична

Фраза «notwithstanding this limitation» перекладена машиною як «незважаючи на це обмеження», тоді як у юридичному контексті ця конструкція означає, що норма закону має пріоритет над положенням угоди. Переклад «незважаючи на це обмеження» є семантично неточним: він може бути прочитаний як «ігноруючи обмеження», що спотворює правовий зміст. Локалізатор правильно передав цю функцію формулюванням «що має пріоритет над цим обмеженням», яке чітко вказує на ієрархію норм.

4. Практична вправа «TermBase Creation»

№	Термін (EN)	Термін (UA)	Визначення (UA)	Контекст (з джерела)
1	End User License Agreement (EULA)	Ліцензійна угода з кінцевим користувачем	Правовий договір між розробником програмного забезпечення та кінцевим користувачем, що визначає умови використання продукту.	“This EULA governs your use of the Software.”
2	Licensor	Ліцензіар	Сторона, що надає право на використання об’єкта інтелектуальної власності відповідно до умов ліцензії.	“The Licensor grants you a non-exclusive license.”
3	Licensee	Ліцензіат	Фізична або юридична особа, що отримує право на використання об’єкта інтелектуальної власності від ліцензіара.	“The Licensee agrees to comply with all terms.”
4	Intellectual Property Rights	Права інтелектуальної власності	Сукупність прав на результати інтелектуальної	“All Intellectual Property Rights in

№	Термін (EN)	Термін (UA)	Визначення (UA)	Контекст (з джерела)
			діяльності, що охороняються законом (авторські права, патенти, торговельні марки тощо).	the Software remain with the Licensor.”
5	Reverse Engineering	Зворотне проектування	Процес аналізу програмного забезпечення або пристрою з метою відтворення його структури, функцій або вихідного коду.	“You may not reverse engineer the Software.”
6	Decompile	Декомпілювати	Перетворювати скомпільований (виконуваний) код програми у форму вихідного коду або наближену до нього.	“You shall not decompile or disassemble the Software.”
7	Warranty Disclaimer	Відмова від гарантій	Положення угоди, яким сторона відмовляється від надання будь-яких явних або неявних гарантій щодо продукту чи послуги.	“The Software is provided ‘as is’ without warranty of any kind.”
8	Limitation of Liability	Обмеження відповідальності	Договірне положення, що встановлює максимальний розмір або підстави відповідальності однієї зі сторін за збитки.	“In no event shall the Licensor be liable for any indirect damages.”
9	Governing Law	Застосовне право	Право конкретної держави або юрисдикції, відповідно до якого тлумачиться та виконується договір.	“This Agreement shall be governed by the laws of Ireland.”
10	Termination	Розірвання / Припинення дії	Припинення дії ліцензійної угоди достроково або після закінчення встановленого	“This license will terminate automatically if you breach any term.”

№	Термін (EN)	Термін (UA)	Визначення (UA)	Контекст (з джерела)
			строку за підстав, визначених договором.	
11	Sublicense	Субліцензія	Право, надане ліцензіатом третій особі на використання об'єкта, права на який він сам отримав за ліцензією.	"You may not sublicense the Software to any third party."
12	Proprietary Rights	Права власника / Майнові права	Виключні права особи або компанії на об'єкт інтелектуальної власності, включаючи право контролювати його використання.	"All proprietary rights in the Software are retained by the Company."
13	Indemnification	Відшкодування збитків / Індемніфікація	Зобов'язання однієї сторони компенсувати іншій стороні збитки, витрати або претензії третіх осіб, що виникли внаслідок певних дій.	"You agree to indemnify the Licensor against any claims arising from your use."
14	Confidential Information	Конфіденційна інформація	Будь-яка інформація, розкрита однією стороною іншій, що не є загальнодоступною й підлягає захисту від несанкціонованого розголошення.	"You shall keep all Confidential Information strictly confidential."
15	Force Majeure	Форс-мажор	Обставини непереборної сили – надзвичайні та невідворотні події, що унеможливлюють виконання зобов'язань і звільняють від відповідальності.	"Neither party shall be liable for delays caused by Force Majeure events."